



SILACOD SARL
Quartier Al Farah, Agadir, Maroc
ICE: 003942785000074 | Contact@silacod.com

CONVENTION DE PARTENARIAT COMMERCIAL ET LOGISTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SILACOD SARL, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis au Quartier Al Farah, Agadir, Royaume du Maroc, dûment immatriculée sous l'Identifiant Commun de l'Entreprise (ICE) : 003942785000074, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice, ci-après expressément dénommée « **Le Prestataire** » ou « **SILACOD** »,

D'une part,

ET :

Monsieur / Madame _____, de nationalité _____, titulaire de la Carte Nationale d'Identité (CNI) N° _____, résidant à l'adresse suivante : _____,

ci-après expressément dénommé(e) « **Le Client** »,

D'autre part.

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

SILACOD a l'insigne honneur de proposer au Client ses services technologiques et logistiques d'avant-garde. Notre plateforme d'excellence constitue un carrefour stratégique réunissant les acteurs du commerce électronique et les prescripteurs d'opinion, en assurant une synergie opérationnelle optimale avec des services de centre d'appels, d'entreposage intelligent, de conditionnement et de solutions d'expédition à travers l'ensemble du territoire national marocain.

Forts de notre expertise éprouvée dans ce domaine, nous nous engageons résolument à hisser les opérations du Client vers des standards d'excellence internationaux. Nous garantissons indéfectiblement une qualité de service irréprochable ainsi qu'une confidentialité absolue des données qui nous sont confiées. Notre vocation intrinsèque

est d'accompagner le Client dans sa transition numérique, en substituant aux paradigmes traditionnels des solutions intelligentes propices à l'optimisation continue et pérenne de ses processus opérationnels.

I. ÉTENDUE DES SERVICES ET DÉLIMITATION DES RESPONSABILITÉS

1. Services Logistiques et Approvisionnement (Marketplace & Inventory Sourcing)

SILACOD met à la disposition du Client une infrastructure technologique et logistique intégrée, lui octroyant une latitude totale quant à la sélection et à la commercialisation de la typologie de produits qu'il souhaite exploiter. Cette prérogative s'exerce sous la réserve stricte et impérative d'une conformité absolue aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Royaume du Maroc.

- **Gestion des stocks** : Le Client dispose de la faculté d'entreposer ses propres marchandises au sein des infrastructures physiques de SILACOD, consécutivement à leur acquisition ou à leur importation. SILACOD y assure, avec la plus haute rigueur professionnelle, la gestion de l'entreposage, le conditionnement et la coordination de la livraison finale.

- **Responsabilité inhérente aux produits importés et acquis** : Le Client assume l'entière, l'exclusive et l'absolue responsabilité quant à la nature intrinsèque des produits qu'il sélectionne, ainsi qu'à leur probité juridique et technique (ceci incluant, de manière non exhaustive, l'obtention des licences requises, la détention des certifications de qualité et le respect scrupuleux des normes en vigueur).

- **Clause limitative de responsabilité de SILACOD** : Il est expressément convenu que SILACOD décline toute responsabilité, qu'elle soit de nature juridique ou pécuniaire, découlant d'éventuelles entraves ou litiges rencontrés par le Client lors des processus d'importation ou d'approvisionnement. Sont notamment visés, à titre indicatif et non limitatif : les saisies ou retenues douanières, la non-conformité des produits aux spécifications techniques requises, la présence de vices de fabrication, ou encore l'interdiction légale de commercialisation du produit, quelle qu'en soit la cause. Le Client reconnaît de façon univoque que sa responsabilité demeure pleine et entière à l'égard des produits qu'il exploite, et s'engage formellement à garantir et à tenir SILACOD indemne de toute répercussion juridique ou perte financière émanant de ces facteurs exogènes aux prestations purement opérationnelles fournies par l'entreprise.

2.1 Nature de l'intervention de SILACOD

Le Client reconnaît que l'intervention de SILACOD s'inscrit dans le cadre d'une prestation de services techniques, logistiques, opérationnels et administratifs intégrés, visant à soutenir son activité commerciale. SILACOD agit en qualité de trait d'union opérationnel. Le périmètre d'action englobe, sans s'y limiter : la gestion et la coordination des commandes, l'exploitation d'un centre d'appels dédié, l'entreposage, le conditionnement professionnel, la synchronisation avec les réseaux d'expédition et la rétrocession des flux financiers.

2.2 Identité de marque et propriété intellectuelle

Le Client supporte la responsabilité exclusive et unilatérale afférente à la dénomination commerciale, aux marques déposées, aux logotypes, aux conceptions graphiques, à l'étiquetage et à tout contenu visuel inhérent à son

exploitation. Le rôle de SILACOD se cantonne strictement à l'exécution du conditionnement final ; la responsabilité de l'apposition de l'étiquetage originel incombant exclusivement au laboratoire.

2.3 Contenus promotionnels et allégations publicitaires

Le Client endosse la responsabilité juridique, civile et pénale absolue concernant l'ensemble du matériel promotionnel, des campagnes publicitaires, des publications et des allégations marketing déployées pour la promotion de ses produits ou services. Il s'oblige solennellement à respecter la législation en vigueur et à s'assurer de la véracité et de la conformité de ses arguments de vente.

2.4 Gestion du centre d'appels et processus de validation

Le traitement et la confirmation des commandes sont formellement orchestrés via le centre d'appels exclusif de SILACOD. La procédure standard requiert un minimum de six (6) tentatives de contact téléphonique, corroborées systématiquement par des relances via l'application de messagerie WhatsApp. Ce protocole rigoureux vise à garantir un taux de confirmation optimal et à certifier l'exactitude des données inhérentes à l'expédition.

2.5 Traitement des réclamations et logistique inversée

SILACOD orchestre la réception et le traitement des doléances de la clientèle finale, des requêtes d'échange ainsi que des retours de marchandises. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des services opérationnels délégués, dans le dessein d'optimiser l'expérience client, de maîtriser les flux de la logistique inversée et de pérenniser l'excellence des standards de service.

II. MODALITÉS FINANCIÈRES ET ACCORD DE NIVEAU DE SERVICE (SLA)

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION	STANDARD (CENTRE D'APPELS)	CANAL WHATSAPP
Traitement initial de la soumission (Lead)	2 MAD	0 MAD
Validation de la commande (Confirmed Order)	Inclus	8 MAD
Livraison effectuée (Forfait Logistique Intégral)	57 MAD	57 MAD
Traitement des retours (Logistique inversée)	3 MAD	3 MAD
Frais inhérents à la plateforme	De 0% à 13% (Variable selon le volume transactionnel et les performances)	

1. Structure tarifaire et honoraires

Les honoraires de livraison, fixés à 57 MAD, constituent un forfait logistique exhaustif englobant la préparation, le conditionnement professionnel et la livraison finale au destinataire. Concernant la procédure de confirmation via WhatsApp, les frais associés (8 MAD) s'appliquent exclusivement aux commandes dument et formellement

confirmées, supplantant ainsi intégralement les frais de traitement initial (2 MAD). Enfin, les frais de retour (3 MAD) représentent une tarification forfaitaire applicable à toute commande refusée par le destinataire final, destinée à pallier les coûts inhérents à la logistique inversée et à la réintégration en stock.

2. Intégrité de la plateforme et continuité des services

Le Client s'oblige contractuellement à faire un usage professionnel, responsable et strictement licite des services et de l'infrastructure de SILACOD. Il s'engage à collaborer de bonne foi avec les équipes d'assistance et d'exploitation afin de garantir la bonne exécution et la pérennité des prestations.

3. Conformité légale des produits et droit discrétionnaire de suspension

Le Client s'engage de façon péremptoire à ce que l'intégralité des produits exploités soit en parfaite adéquation avec le cadre légal et normatif. SILACOD se réserve le droit discrétionnaire et irrévocable de rejeter, suspendre ou proscrire tout produit, compte ou processus opérationnel s'il l'estime inadéquat, non conforme juridiquement, ou susceptible de porter atteinte à la probité de ses services. Le Client exonère SILACOD de toute responsabilité découlant de l'application de cette clause préventive.

4. Force probante des supports électroniques

De convention expresse, les parties érigent les correspondances électroniques, les registres numériques opérationnels (logs), les factures dématérialisées et les données extraites des systèmes d'information de SILACOD en moyens de preuve irréfragables et juridiquement contraignants, admissibles en cas de différend.

5. Politique de remboursement et ajustements de portefeuille

Dans l'éventualité où le remboursement d'un client final s'avérerait nécessaire, le Client (Vendeur) en supportera l'intégralité de la charge financière. Le montant correspondant fera l'objet d'une déduction automatique et de plein droit sur son portefeuille numérique dynamique (wallet) ou sur les facturations et reversements à échoir.

6. Clause de confidentialité et survenance de la Force Majeure

Les parties s'astreignent à une confidentialité draconienne concernant l'ensemble des données, métriques commerciales et grilles tarifaires échangées. Par ailleurs, aucune des parties ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution de ses obligations imputable à un cas de force majeure, tel que défini par la jurisprudence (catastrophes naturelles, injonctions gouvernementales, mouvements sociaux paralysants).

7. Dispositions générales et clause attributive de juridiction

Le Client atteste formellement avoir pris dûment connaissance de l'ensemble des stipulations de la présente convention, en avoir saisi l'exacte portée juridique et y adhérer sans aucune réserve. SILACOD se réserve la prérogative d'actualiser ses procédures opérationnelles ou ses grilles tarifaires, moyennant une notification préalable au Client via les canaux officiels de la plateforme. En cas de litige soulevé à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, les parties privilégieront la voie de la conciliation amiable dans un délai de trente (30) jours. À défaut de résolution, il est fait attribution exclusive de juridiction au **Tribunal de Commerce d'Agadir**, nonobstant la pluralité de défendeurs ou l'appel en garantie.

Pour le Prestataire : SILACOD SARL

Client

Précédé de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

